

주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 및 정기점검 업무처리 미흡

관 련 부 서 전남서부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○본부), 5급 ○○○(現 ○○○○처)

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령⁴⁾에 따라 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 각종 검사와 안전교육 등의 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 이와 관련된 세부 사항을 「검사업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 등에 규정하고 있다.

검사는 규정 제6조(검사판정기준)에 따라 법령 및 KGS Code 등에서 정한 기준에 의하여 실시하고 그 결과를 ‘적합’·‘부적합’·‘검사불능’으로 구분하여 판정하고 있으며 이에 따라 전남서부지사에서는 감사대상 기간(2022.10.1.~2025.10.31.) 동안 액화석유가스 시설에 대한 검사를 수행하면서 총 2,686건을 ‘부적합’ 처리하였다.

[표 1] 전남서부지사 액화석유가스 시설의 부적합 현황

구분	계	LPG사용	LPG저장	LPG충전	LPG판매	집단공급
계	1343	1255	1	4	1	82
시정	1130	1070	1	3	1	55
미시정	213	185	-	1	-	27
총계	2,686					

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사부적합 사후처리내역 출력 자료 재구성

4) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. 정기검사 부적합시설에 대한 신청된 재검사 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설의 정기검사에서 부적합 판정이 내려진 경우, 사업자가 해당 사항을 개선하여 재검사를 신청하면 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제3-29(재검사 처리) 1항 및 제8-3조(검사의 신청 등) 4항 2호에 따라 검사원은 부득이한 사유가 없는 한 신청일로부터 1주일 이내에 재검사를 실시하도록 하고 있으며 이때 부적합 처리된 항목에 대해서만 개선 여부를 확인하여야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침

제3-29조 【재검사 처리】

① 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 처리토록 하고, LPG시설 검사표 서식을 사용하여 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시한다

제8-3조 【검사의 신청 등】

④ 완성·정기검사에 불합격 시 재검사는 다음 각 호와 같이 처리한다.

2. 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시할 것

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전남서부지사 관련자(5급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 정기검사 부적합 시설의 재검사 처리 실태를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 재검사 신청이 있었음에도 재검사를 실시하지 않아 시설 안전성 확보가 미흡한 상태로 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 정기검사 부적합시설 재검사 처리 미실시 현황

업소번호	업소명	시설구분	부적합 일	재검신청일	접수번호	검사원
***** (****)	‘A’	LPG사용	2024-10-29	2024-11-28	20**-*****	○○○
***** (****)	‘B’	LPG사용	2024-12-10	2024-12-12	20**-*****	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사부적합 사후처리내역 출력 자료 재구성

3. 정기점검 부적합 이후 신청된 정기검사 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용자는 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 4항 및 5항에 따라 정해진 시기에 정기검사를 받아야 한다.

액화석유가스안전관리 및 사업법 제71조

제71조 【액화석유가스 특정사용시설의 검사】

① ~ ③ <생 략>

④ 액화석유가스 특정사용자는 법 제44조제2항에 따라 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 다음 각호에 따른 시기에 법 제44조4항 본문에 따라 정기검사를 받아야한다.

1. 다중이용시설의 액화석유가스 특정사용자 : 매 6개월이 되는 날의 전후 30일내
2. 제1호 외의 액화석유가스 특정사용자 : 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내

⑤ 제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 각호에 해당하는 시기에 정기검사를 받아야한다.

1. 한국가스안전공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우 : 읍·면·동별로 정한시기
2. 액화석유가스 특정사용자가 요청한 경우 : 한국가스안전공사와 액화석유가스 특정사용자가 협의하여 정한시기
3. 천지지변, 재난 및 그밖의 부득이한 사유로 한국가스안전공사 사장이 제4항 각호, 이 항 제1호 및 제2호에 따른 시기에 정기검사를 실시하는 것이 적당하지 않다고 인정하는 경우 : 액화석유가스 특정사용자와 협의하여 한국가스안전공사 사장이 정하는 시기

이에 따라 LPG특정사용자가 공사에 정기검사 신청을 하면 공사는 관련 법령을 준수하여 검사를 실시하여야 하며 만약 정기검사를 기한내에 미신청한 경우, 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-12조에 따라 미신청업소의 안전관리 상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위해 LPG특정사용시설에 대해 정기점검을 실시할 수 있다.

또한 동 지침 제8-13조에 의거하여 정기점검 후 검사수수료를 납부한 업소에 대한 처리 방법을 안내하고 있으며, 정기점검 결과가 부적합임에도 당해 연도에 검사수수료가 납부된 업소에 대해서는 해당 업소를 재방문하여 정기검사를 실시

하여야 한다.

LPG시설분야 검사업무 처리지침(2024.12.31. 개정 전 내용)

제8-12조 【정기점검 등】

- ① 광역본부·본부·지사장은 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소에 대하여 정기점검을 실시할 수 있다.
- ② 정기점검은 해당시설의 검사표를 작성 후 가스피아에 결과를 등록하고 「위임전결규정」에 따라 결재를 실시한다.
- ③ 검사신청용 지로용지 및 별지 제8호 서식의 “검사신청 촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사신청을 적극 유도한다.5

제8-13조 【정기점검 후의 처리】

- ① 정기점검 후에 검사수수료를 납부하는 업소는 다음 각 호와 같이 처리한다.
 1. 종전의 정기점검 결과가 적합하고 당해 연도에 수수료를 납부한 업소는 정기검사로 처리할 것
 2. 종전의 정기점검결과가 부적합하였거나 연도를 이월하여 수수료를 납부하는 업소는 현장을 방문하여 다시 검사를 실시할 것

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전남서부지사 관련자(5급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 LPG특정사용시설 정기점검 및 후속조치 여부를 확인한 결과, 아래 [표 3]과 같이 정기점검 결과가 부적합하고 당해 연도에 검사수수료가 납부된 업소에 대한 정기검사를 실시하지 않아 시설 안전성 확보가 미흡한 상태로 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 정기점검 부적합 처리 후 검사처리 미흡 현황

연번	업소번호	업소명	시설구분	정기점검 부적합 일	정기검사 신청일	정기검사 접수번호	검사원
1	***** (****)	‘A’	LPG사용	2022-12-14	2022-12-22	20**-*****	○○○
2	***** (****)	‘B’	LPG사용	2022-09-21	2022-09-21	20**-*****	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사부적합 사후처리내역 출력 자료 재구성

4. 부적합 후 다음연도 재검사 처리시설에 대한 정기검사 관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「LPG시설검사 지침」 제8-3조(검사의 신청 등) 제4항 2호 및 3호에 따라 검사원은 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 처리해야 하며, 부적합 처리된 후 1개월이 초과되어 다음 연도에 유료 재검사를 정기검사 기준일 전에 신청할 경우에는 다음 연도의 정기검사를 추가로 신청하게 해야 한다.

다만, 유료 재검사를 정기검사 기준일 후에 신청할 경우에는 동 재검사를 당해 연도의 정기검사를 병행 신청한 것으로 간주하여 처리하되, 정기검사와 동일하게 모든 검사항목에 대해 실시해야 한다.

【참고: LPG특정사용시설 정기검사 재검사(연도 경과) 적용 예시】

- LPG특정사용시설 “A”(정기검사 시기: 매년 4~6월)에 대해 2023.12.5. 2023년도분 정기검사(결과: “부적합”) 후 2024년에 재검사(결과: “적합”)를 처리하는 경우, 2024년도분 정기검사는 상황별로 아래와 같이 처리한다.
- ① 검사일(부적합)로 30일 이내에(~2024.1.4.) (무료)재검사가 신청된 경우
☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ② 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기인 2024.3.31. 이전에 (유료)재검사가 신청된 경우
☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ③ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기 이후에(2024.4.1.~) (유료)재검사가 신청된 경우
☞ 2024년도분 정기검사로 같음하여 처리(단, 모든 검사항목에 대해 검사)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전남서부지사 관련자(4급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 부적합 시설에 대한 정기검사 처리 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 4]와 같이 LPG 특정사용시설이 정기검사에서 부적합 판정을 받은 후 당해연도에 조치를 완료하고 다음해 정기검사 기준일 이전에 재검사를 받은 경우 재검사는 부적합 항목에 한정

되므로 해당 연도의 법정 정기검사를 별도로 받아야 하나 이를 누락하여 안전성 확보가 미흡한 상태로 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 4] LPG특정사용시설 부적합 재검사 후 정기검사 누락 현황

업소번호 (시설번호)	업소명	접수번호	검사구분	정기검사 시기	부적합 일	재검사 일	검사원	부적정 내용
***** (****)	‘A’	20**~*****	무료재검	7월-12월	20**.**.**	20**.**.**	○○○	2024년정기검사 미실시
***** (****)	‘B’	20**~*****	무료재검	7월-12월	20**.**.**	20**.**.**	○○○	2024년정기검사 미실시

※ 자료출처 : 가스피아 - 검사처리내역 출력 자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전남서부지사장은

① [표 2] ~ [표 4] 와 관련하여 LPG특정사용시설 정기검사 중 ❶부적합 시설 재검사가 신청된 시설에 대한 재검사 미실시, ❷ 정기점검 결과가 부적합하고 당 해연도 검사 수수료가 납부된 시설에 대한 정기검사 미실시, ❸ 부적합 시설의 차기년도 정기검사 미실시 등 관련 법규 및 지침을 위반한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 전남서부지사 4급 ○○○(現 ○○○○본부)

전남서부지사 5급 ○○○(現 ○○○○처)

② [표 2] ~ [표 4] 와 관련하여 재검사 및 정기검사를 누락한 LPG특정사용시설에 대하여 검사를 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)